

종합운동장 공유재산 관리 체계 점검 관련

자체 감사 결과 보고

2016. 11. 02.



부천시시설관리공단
(전략기획부 법무감사팀)

종합운동장 공유재산 관리 체계 점검 관련

자체 감사 결과 보고

1. 감사배경

- 종합운동장 공유재산 중 2015.10.31. 附 계약이 종료된 경인랜드(주)에서 既 납부된 사용료(보증금) 관련 관리체계 적정성 검토
- 경인랜드(주) 관련 공단과 그간의 진행사항 요약

- 부천무역개발(주)과 협업관계였던 경인랜드(주)가 2007.05.23. 附 공단과 영업권 및 시설물 양도양수계약을 체결하여 경인랜드(주)가 2007.06.01. 附 공단의 공유재산으로 편입되었음.(대표이사 : 이인)
- 편입당시 경인랜드의 허가면적은 당초 8,117㎡이고 시설규모는 놀이시설 2,609.72㎡ 과, 자전거보관소 186.53㎡이었음(사용료는 허가면적으로 부과)
- 그러나 그간 허가면적에서 국유지를 제외하였고, 市 체육청소년과에서 놀이시설 면적을 재산정 하는 등 2015.10.31. 경인랜드의 업무가 종료되면서 사용료 부과를 위해 반영된 면적은 2,609.72㎡로 조정된 바 있음.
- 공단이 경인랜드(주)에 부지사용료로 청구된 금액은 677,961천원 이었으며, 이중 660,2260천원이 허가가 종료된 2015.10.31.까지 납부된 금액이며, 현재 2015년 3년차 4회 분납사용료 미납액(17,735,300원-2016.09.30.까지의 연체이자 포함)이 발생한 상황임.
 - ⇒ 매월 말일 기준으로 연체이자를 산정하여 경인랜드(주) 측에 미납 사용료에 대한 납부 요청 중에 있음
- 아울러 경인랜드(주)는 공단과 2008.11월 ~ 현재까지 놀이시설 부지 면적축소 조정 등 각종 민사 및 행정소송 등을 진행하였고, 2016.10월 현재는 놀이시설부지 매수청구 민사소송이 1심에 계류 중에 있음.

● 중점 감사사항

- ① 공단이 경인랜드(주)에 공유재산 허가시 청구된 예치금 관리의 적정성 여부
 - 예치금 운용 및 관리 실태, 계약상대자(경인랜드)에 통보여부
- ② 경인랜드(주) 놀이시설 부지사용료 청구시 적정한 분할납부 이자율 적용 여부
 - 관련 제규정을 시기 적절히 반영하여 청구했는지 여부

2. 감사개요

- 감사기간 : 2016.10.27.(목) ~ 11.02.(수), 5일간
- 감사자 : 법무감사팀장 박용철, 감사담당 한석중
- 감사 대상기간 : 2007.11.01. ~ 2015.12.31.
- 관련 대상자

現 소속	직급(직책)	성명	생년월일	관련 근무기간	비고
생활시설부	부장	이◆◆	0000.00.00.	2013.06.07. ~ 2014.09.30.	
전략기획부	부장	박●●	0000.00.00.	2014.10.01. ~ 2015.12.31.	
주차교통부 (거주자견인팀)	팀장	김◇◇	0000.00.00.	2013.01.01. ~ 2014.09.30.	
퇴사	팀장	이○○	0000.00.00.	2014.10.01. ~ 2015.12.31.	
체육시설부 (종합운동장팀)	일반5급	이㉠㉠	0000.00.00.	2012.11.14. ~ 현재.	

3. 감사결과

감사쟁점

- 공단이 경인랜드(주)에 공유재산 사용허가시 청구된 예치금 관리의 적정성
 - 예치금 운용 및 관리 실태, 계약상대자(경인랜드)에 통보여부
- 경인랜드(주) 놀이시설 부지사용료 청구시 적정한 분할납부 이자율 적용여부
 - 관련 제규정을 시기 적절히 반영하여 청구했는지 여부

감사내용

- 경인랜드(주)의 종합운동장 내 놀이시설부지 최초 사용허가 신청에 따라 공단 체육시설운영팀은 2007.11.01.~2009.10.31.(2년)간 5,772㎡의 사용허가를 승인하였으며, 그에따른 사용료로 금133,333,200원(부가세포함)을 부과 하였음.

※ 사용허가문서 : 체육-4539(2007.10.24.)

◎ 허가내용 요약

- 허가면적 : 5,772㎡
- 허가기간 : 2007.11.01. ~ 2009.10.31.(2년)
- 사용료 부과 : 금136,580,220원(당해 사용료 부과기간 1년, 이자 금3,247,020원 포함)

※ 사용료 산출근거 : 5,772㎡ × 420,000원(공시지가) × 50/1,000(적용요율)

- 사용료 분납 승인 내역

- 총 부과금액 : 금277,449,350원(이자 금6,338,520원 포함,

* 1년차 : 연 6.5% 이자율 적용(경인랜드 측 요청이율, 경랜 제2007-1003

(2007.10.26.)), 2년차 : 연 6% 이자율 적용

부과근거 : 공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조(사용료) 제⑤항

「법 제22조제2항 단서에 따라 사용료를 분할 납부하게 하려는 경우에는 사용료가 50만원을 초과하는 경우에 한정하여 연 6퍼센트의 이자를 붙여 연 4회의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 분할 납부하게 할 수 있다.」 *2006.12.30. 시행 기준

- 이후, 경인랜드(주)의 놀이시설 부지 사용료 분납요청에 의거 4회에 한하여 분납을 조건부 승인하였음.

- 분납 승인조건 : 공유재산 및 물품관리법 제22조 제③항에 의거 4회중 3회분(금103,246,920원, 이자 6.5% 반영)에 해당하는 이행보증보험증권을 제출 요구 1회분(금33,333,300원)은 기 납부하여 제외하였음.

※ 관련문서 : 체육-4624(2007.10.29.)

- 경인랜드(주) 측은 이후 공단측의 이해보증보험증권 제출요구에 대해 공유재산 및 물품관리법 제22조 제③항을 근거로 보증금(금50,000,000원)으로 대체하여 예치를 요청하여 공단 체육시설운영팀은 사용료에 대한 잔금 및 부지 내 기계

류 철거 이행보증증권 제출 대체에 대하여 검토 후 허용하였고, 예치금 보관 통장을 개설하였음.

※ 관련문서 : 체육-4840(2007.11.12.), 경랜 제2007-1101(2007.11.12.)

- 이후 경인랜드(주) 측에서 납부한 보증예치금(금50,000,000원)은 2007.11.13. 약정이율 연5.8%(세전)의 농협중앙회 큰만족실세예금에 가입하여 2008.11.15. 까지 가입하였고, 은행 예금 가입사실 내역에 대해 공단 체육시설운영팀은 경인랜드(주)에 통보하였음

※ 관련문서 : 체육-4924(2007.11.15.)

- 예치금 예금 가입기간이 종료된 2008.11.15. 이후 사용허가 2년차에 들어서서 만기된 예치금의 재예치 여부에 대해 경인랜드(주)측에 문서를 통보하였으나, 경인랜드(주)측은 답변해 줄 수 없다는 입장을 고수하였고, 만기에 따라 발생된 이자에 대해서도 경인랜드(주)측은 회신하지 않겠다는 입장이었음을 당시 행정안전부 질의응답자료를 통해 확인하였음.

⇒ 행안부 유선 답변 : 재차 예치금 재예치에 대한 예고장을 보낸 후 회신이 없을 시 행정절차상 공단에서 재예치 조치가 가능함.

당시 놀이시설 사용료 문제로 이견이 있어, 경인랜드(주) 측에서 민사소송을 제기한 상태였음.

※ 관련문서 : 체육-6145(2008.11.28.)

- 이후 종합운동장팀은 경인랜드(주) 측에 2년차 사용료 납부기일의 경과에 따른 사용료 납부를 재 독촉하였으며, 놀이기구 철거비 등의 기 예치금과 관련하여 경인랜드(주) 측에 2008.12.10.까지 명확한 입장표명을 하지 않을 경우 전년 예치금을 그대로 현 예치금 통장에 2년차 예치금으로 대체하겠다고 통보하였고, 결국 미통보에 따라 2008.12.11. 기준으로 금53,026,027원을 재 예치하였으며, 그 처리결과를 경인랜드(주) 측에 통보함.

※ 관련문서 : 체육-6145(2008.11.28.), 체육-6175(2008.12.02.),
체육-6404(2008.12.15.), 체육-6546(2008.12.22.)

- 2009.10.29. 공단 종합운동장팀은 경인랜드(주)에 놀이시설 부지에 대한 갱신 허가를 처리하며, 금52,700,785원(2008.12.11. 기준)을 예치금으로 산정하였으며, 경인랜드(주)측 요청에 의거 2012.10.31.(3개년)으로 은행 정기예금으로 처리를 요청하여 공단은 약정이율 연 5.1%(세전)의 농협중앙회의 3년만기 큰만족 실세예금 통장을 개설하여 예치하였고, 그 결과(예금가입 사실)을 통보하였음.

◎ 허가내용 요약

- 허가면적 : 5,645㎡(1년차) 3,047㎡(2,3년차)
- 허가기간 : 2009.11.01. ~ 2012.10.31.(3년)
- 사용료 부과 : 금114,278,950원(당해 사용료 부과기간 1년, 이자 금2,507,950원 포함)
 - ※ 사용료 산출근거(1년차) : 5,645㎡ × 360,000원(공시지가) × 50/1,000(적용요율)
- 사용료 분납 승인 내역
 - 총 부과금액 : 금218,857,510원(이자 금6,795,680원 포함, 연 6% 이자율 적용)
 - 부과근거 : 공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조(사용료) 제⑤항
 - 「법 제22조제2항 단서에 따라 사용료를 분할 납부하게 하려는 경우에는 사용료가 50만원을 초과하는 경우에 한정하여 연 6퍼센트의 이자를 붙여 연 4회의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 분할 납부하게 할 수 있다.」 *2009.10.01. 시행 기준

※ 관련문서 : 체육-4884(2009.10.28.), 체육-4898(2009.10.29.), 경랜제2009-1004
(2009.10.29.), 체육-4945(2009.10.30.), 체육-5089(2009.11.10.)

- 2012.10.18. 공단 체육행정팀은 경인랜드(주)에 놀이시설 부지에 대한 갱신허가를 처리하며, 금52,700,000원(2012.10.18. 기준)을 예치금으로 산정하였으며, 2015.11.05.까지 (3년)으로 은행 정기예금으로 처리를 요청하여 공단은 약정이율 연 5.1%(세전)의 농협중앙회의 3년만기 큰만족 실세예금 통장을 개설하여 예치하였고, 그 결과(예금가입 사실)을 통보하지 않았음.

◎ 허가내용 요약

- 허가면적 : 3,047.47㎡(놀이시설 2,860.47㎡+자전거보관소 186.53㎡), 1,2년차
* 3년차 : 2,610㎡
- 허가기간 : 2012.11.01. ~ 2015.10.31.(3년)
- 사용료 부과 : 금62,733,800원(당해 사용료 부과기간 1년, 이자포함)
※ 사용료 산출근거 : 3,047㎡×390,000원(공시지가)×50/1,000(적용요율), 1~2년차 기준
- 사용료 분납 승인 내역
 - 총 부과금액 : 금186,512,040원(이자 금4,093,120원 포함, 연 6% 이자율 적용)
 - * 조사일(2016.11.01.)현재 3년차 4회분 미납 중(2016.09.30. 기준 금17,735,300원)
- 부과근거 : 공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조(사용료) 제⑤항
「법 제22조제2항 단서에 따라 사용료를 분할 납부하게 하려는 경우에는 사용료가 50만원을 초과하는 경우에 한정하여 연 6퍼센트의 이자를 붙여 연 4회의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 분할 납부하게 할 수 있다.」 *2012.04.15. 시행 기준

감사자 의견

□ 보증금 예치자에 대한 고지의무 일부 미 이행

구분 예치기간	예치자 공문 요청 (정기예금 가입)	은행상품 가입 이자율	예치자에 통보여부	고지의무 발생시점
① 2007.11.15.~ 2009.11.03.	경랜 제2007-1003 (2009.10.26.)	5.80%	통보	
② 2009.11.03.~ 2012.11.03.	경랜 제2009-1004 (2009.10.29.)	5.10%	통보	
③ 2012.11.05.~ 2015.11.20.	경랜 제2012-1002 (2012.10.30.)	3.25%	미통보	2014.05.16. 이후
④ 2015.11.20.~ 2016.11.20.	요청문서 없음	1.75%	미통보	

- 공유재산 업무편람(안전행정부 최초 발간 p83; 2014.05.16.)에 의하면 “징수한 보증금은 계약종료일을 만기일로 하는 금융기관 정기예금으로 예탁하여 별도로 관리하고 이를 보증금 납부자에게 통보” 라고 규정되어 있는 바, 2014.05.16. 기준으로 예치된 보증금에 대해서는 예치자에게 예치내용에 대해 고지의무가 있음.

- 공유재산 담당자는 항시 법령, 조례는 물론, 지침, 편람, 예규 등의 변경사항에 대하여 숙지하여야 할 주의 의무가 있음에도 이를 해태한 사실이 있음.

* 공유재산 업무편람은 ‘공유재산 및 물품관리법’을 이해하기 쉽게 풀이한 예규집(例規集)으로 지방자치단체는 물론 지자체의 대행기관도 이 해석을 따라야 함.

- 공유재산 업무편람 발간 전 행정자치부에서는 「공유재산 업무지침」으로 규율하였으나, 해당 지침에서는 “납부자에게 통보해야 한다.”라는 규정은 없음.

□ 분할납부 이행보증금 적정 이자율 미 적용

구분	~ 2013.12.21.	2013.12.22.~ 2016.07.11.	2016.07.12.~현재
법령 이자율	6%	2~6%	1년 만기 정기예금 금리수준
조례반영		2014.5.16. 3% 	

- 공유재산 및 물품관리법 시행령[시행 2013.12.22.] 제14조(사용료) 제⑤항에 의거 “사용료를 분할 납부하게 하려는 경우에는 사용료가 50만원을 초과하는 경우에 한정하여 2%에서 6%의 이자를 붙여 연 4회의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 분할 납부 할 수 있다.”로 규정되어, 체육시설부 공유재산 담당자는 이를 근거로 경인랜드(주) 측에 사용료 분납에 따라 6%의 이자율을 적용하였으나,
- 위 시행령의 근거로 마련된 부천시 공유재산 관리 조례[시행 2014.05.16. 조례 제2844호] 제35조(대부료등의 납기) 제②항을 보면 “연간 대부료가 100만원을 초과하는 경우에는 연 3%의 이자를 붙여 각 호의 기준에 따라 분납할 수 있다.”로 규정된 만큼 공단 체육시설부는 해당 시행일자(2014.5.16.) 이후 부터는 공유재산 허가에 따른 사용료를 분납할 때는 3%의 이자율을 적용하여 징구함이 옳다고 판단됨.

- 해당조례 시행일(2014.5.16.) 이후 경인랜드(주) 계약종료일인 2015.10.31.까지 3%의 이자율을 적용하여 재 계산한 결과 경인랜드(주) 측이 공단으로 과다하게 납부된 금액은 금751,750원이며, 이는 경인랜드(주)에 반환하거나, 향후 수납할 미납금액에서 상계하여 처리해야 할 것으로 판단됨.

- 분할납부 부과금액 이자율 정정 세부 계산 내용

■ 2년차 분할납부(2013.11.01.~2014.10.31.)

부지사용료 : 금62,930,340원/년

4회 분할 : ①회 금15,732,600원 ②회 금15,732,580원 ③회 금15,732,580원

④회 금15,732,580원

이자계산을 다시하면 조례 개정일자가 2014.05.16.이므로 ①,②,③ 회차는 6%를 적용하는 것이 옳고 ④회차만 정정하여 금15,732,580원*6%*273일/365일-금15,732,580원*3%*77일/365일=금606,453원이 계산됨.

그러므로 ④회차 이자 기존 산출액 706,020원에서 정정금액 606,450원을 차감하면

① 금99,570원을 반환하여야 함.

■ 3년차 분할납부(2014.11.01.~2015.10.31.)

6%로 받은 이자금액 금1,304,360원을 3%로 받아야 하므로 금1,304,360원/2=금652,180원

② 금652,180원을 경인랜드(주) 측에 반환 하여야 함.

⇒ 최종 반환금액 : ① 금99,570원+② 금652,180원=금751,750원

4. 위법·부당사항

- 공유재산 관리업무를 수행하는데 있어, 수시로 개정되는 법령, 조례, 규칙, 지침, 편람 등을 개인 학습 및 직원 연찬 등을 통해 숙지하여 업무에 적용해야 하지만 이를 소홀히 한 책임이 있다고 할 것임.
- 공단의 모든 직원은 관계법령과 조례, 공단의 정관 및 제규정을 준수해야 함에도 불구하고 취업규정 제6조(성실의 의무)를 위반한 사실이 있음.

5. 조치의견

○ 신분상 조치

- 조치대상자 ■■■은 2012.11.14.부터 현재까지 약 4년간 ○○○○○○ ■■■■ ■■■■에서 근무하며, ◆◆◆◆◆의 임대시설 및 공유재산 관리업무를 담당하고 있음.
- 공유재산 관련 업무는 공유재산 및 물품관리법 및 시행령, 부천시 공유재산관리조례, 공유재산 업무편람 등 관련 법규 및 제규정이 수시로 개정되는 바, 항상 모니터링 하여 업무에 적극 반영하여 적용해야 하나, 이를 소홀히 하여 임대업체에 예치금 고지의무 미 이행, 분할 납부 이행보증금 적정 이자율을 미적용 한 사실이 있음.
- 이를 고려하여 직원경고등처분에 관한 세칙 제4조 제4호에 의거 다음과 같이 처분함.

소속	직급	성명	문책사유	처분 요구
○○○○○○	일반○급	■■■	○ 성실의 의무 위반	신분상 「 훈계 」

○ 행정상 조치

- ○○○○○○(■■■■■■■■)는 공유재산 업무를 수행함에 있어 관련 법령, 조례, 지침 등이 수시로 개정되므로 이를 적극 연찬 및 숙지를 통해 업무에 만전을 기해 주시기 바라며,
- ○○○○○○ 공유재산 담당자는 개정된 법령 및 조례 미숙지로 인해 **경인랜드(주) 측이 공단에 과다하게 납부된 이자금액 금751,750원을 차기 미납사용료 수납시 사용료와 상계하여 회계처리를 하시기 바람.** 끝.